

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4098/2539

ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด
นายเฉลิมศักดิ์

หรือแซ่ฉั่ว กับพวก
นายประยุทธ

กับพวก

โจทก์
ฉัตรรัตน์
ศักดิ์
ผู้ร้อง
วิชัยวงศ์
วัฒน์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 59, มาตรา 288

เมื่อผู้ร้องทั้งสองได้ร้องขอให้ปล่อยทรัพย์สินมาคนละประเภทโดยผู้ร้องที่ 1
ร้องขอให้ปล่อยทรัพย์สินเกี่ยวกับที่ดินแห่งหนึ่งโดยอ้างว่าเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนั้น
ส่วนผู้ร้องที่ 2 ร้องขอให้ปล่อยทรัพย์สินเกี่ยวกับบ้านอีกแห่งหนึ่งโดยอ้างว่าเป็นเจ้าของ
บ้านหลังนั้น ย่อมเป็นที่เห็นได้ชัดแจ้งว่าผู้ร้องทั้งสองมิได้มีผลประโยชน์ร่วมกันใน
มูลความแห่งคดีที่ร้องขอให้ปล่อยทรัพย์สินดังกล่าว การที่เหตุแห่งคดีเกิดขึ้นในวัน
เดียวกัน หรือเป็นการสะทกที่จะดำเนินคดีไปพร้อมกันก็หาใช่ข้อที่จะแสดงว่าผู้ร้อง
ทั้งสองมีผลประโยชน์ร่วมกันแต่อย่างใดไม่ เมื่อผู้ร้องทั้งสองมิได้มีผลประโยชน์ร่วม
กัน ในมูลความแห่งคดี ย่อมไม่อาจเป็นคู่ความในคดีเดียวกันได้ตาม ป.วิ.พ. มาตรา
59

เมื่อผู้ร้องทั้งสองได้ร้องขอให้ปล่อยทรัพย์สินมาคนละประเภทโดยผู้ร้องที่ 1
ร้องขอให้ปล่อยทรัพย์สินเกี่ยวกับที่ดินแห่งหนึ่งโดยอ้างว่าเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนั้น
ส่วนผู้ร้องที่ 2 ร้องขอให้ปล่อยทรัพย์สินเกี่ยวกับบ้านอีกแห่งหนึ่งโดยอ้างว่าเป็นเจ้าของ
บ้านหลังนั้น ย่อมเป็นที่เห็นได้ชัดแจ้งว่าผู้ร้องทั้งสองมิได้มีผลประโยชน์ร่วมกันใน
มูลความแห่งคดีที่ร้องขอให้ปล่อยทรัพย์สินดังกล่าว การที่เหตุแห่งคดีเกิดขึ้นในวัน
เดียวกัน หรือเป็นการสะดวกที่จะดำเนินคดีไปพร้อมกันก็หาใช่ข้อที่จะแสดงว่าผู้ร้อง
ทั้งสองมีผลประโยชน์ร่วมกันแต่อย่างใดไม่ เมื่อผู้ร้องทั้งสองมิได้มีผลประโยชน์ร่วม
กัน ในมูลความแห่งคดี ย่อมไม่อาจเป็นคู่ความในคดีเดียวกันได้ตาม ป.วิ.พ. มาตรา
59

(ปราโมทย์ ชพานนท์-อรรถ หวังอ้อมกลาง-เสริม บุญทรงสันติกุล)

ศาลจังหวัดกาญจนบุรี - นายยอน พลาบดีวัฒน์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ - นายวิศณุ เลื่อมสำราญ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ